

1500032-11.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084,

Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjisp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500032-11.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2002952/2022 - 02º D.P.

PIRACICABA, 22269330 - 02º D.P. PIRACICABA, 43/22/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2002952 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIAS DE JESUS RUFINO DE SOUZA

Vítima:

CLAUDINEI JORGE OMETTO

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Aos 25 dias do mês de abril de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Rafael Augusto Pressuto e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a). Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) JOSIAS DE JESUS RUFINO DE SOUZA, a vítima Claudinei Jorge Ometto, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Livia Maria Jonson Ferreira de Freitas e Israel Israelito da Silva.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito

cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) vítima(s) (Claudinei) e testemunha(s) (Livia) (pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s). No momento do reconhecimento foram colocados outros dois detentos juntamente com o réu, da seguinte forma: 1-) Josias de Jesus Rufino de Souza, 2-) Lúcio Mauro Mendes de Oliveira; 3-) Eliel Teixeira Ramos.

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Israel.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Israel Israelito da Silva.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, JOSIAS DE JESUS RUFINO DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo regularmente processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 04 de janeiro de 2022, por volta de 15h35min., no estabelecimento comercial denominado "Mercado Grazie", localizado na avenida Piracicamirim, nº 2.372, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca exercida contra Claudinei Jorge Ometto, dinheiro do caixa do sobredito estabelecimento, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

É o breve relatório.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Autoria e materialidade delitivas restaram demonstradas pelo conjunto probatório acostado ao processo.

Segundo se apurou, o denunciado dirigiu-se ao comércio, adquiriu pães e deixou com a vítima um "curriculum vitae". Após aproximadamente uma hora, ele retornou ao local, dirigiu -se ao caixa, abordou a vítima e encostou-lhe uma faca contra o abdômen. Em seguida, anunciou "assalto" e exigiu entrega do dinheiro do caixa. Atemorizada, a vítima empurrou contra o denunciado uma cadeira e pediu auxílio a clientes. Neste momento, ele empreendeu fuga, mas foi detido por populares a aproximadamente duas quadras do local.

A vítima reconheceu o denunciado como o autor do delito e com ele foi apreendida a faca usada no crime.

Com efeito, em solo policial, a vítima declarou "é proprietário do estabelecimento e estava no caixa quando um indivíduo entrou em seu comércio e comprou dois pães, bem como deixou um Curriculum vitae. Contou que após aproximadamente 01 hora, o mesmo indivíduo retornou ao estabelecimento, entrou no caixa e lhe exibiu uma faca, anunciou "é um assalto", ordenando para que "esvaziasse o caixa", "vamos depressa". Disse que a faca encostou em sua barriga, ocasionando alguns arranhões. Declarou que o empurrou com uma cadeira e se desvencilhou do indivíduo, pedindo por ajuda, sendo que o indivíduo deixou o local e populares conseguiram detê-lo, bem como que a Polícia Militar compareceu posteriormente. Contou que o indivíduo foi abordado há aproximadamente 02 quarteirões de seu comércio. Por fim, nunca o viu pelo local. Nesta delegacia, reconheceu o indiciado, sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo que lhe abordou, anunciou o roubo, encostou a faca em seu corpo, bem como o objeto utilizado, o qual foi apreendido" (fls. 05).

Em juízo, a vítima ratificou o depoimento prestado em solo policial. Conformou que o acusado anunciou o assalto, mediante emprego de uma faca. Na oportunidade, o réu forçava a faca na direção de sua barriga. Em determinado momento, conseguiu afastar o réu com uma cadeira e gritou

"pega ladrão". Em seguida, o acusado empreendeu fuga, mas foi perseguido e detido na via pública por policiais militares que estavam pelo local. Informou que seu corpo chegou a ficar marcado pela pressão que o réu fazia com a faca. Confirmou que a faca estava com o acusado no momento da abordagem. Na mochila do acusado havia

outros currículos como o que havia sido entregue antes do crime. Na Delegacia de Polícia, reconheceu a faca e o currículo apreendidos com o réu. Em juízo, reconheceu o acusado como sendo o autor do crime.

A testemunha Livia Maria Jonson Ferreira de Freitas, policial militar, narrou "foram acionados para comparecerem ao local via COPOM. Segundo informações, um indivíduo havia sido detido por populares, após roubar um mercado existente no local. Deslocaram-se até o local da suposta abordagem, qual seja, Av. Independência, onde lograram abordá-lo, sendo que populares, dispersaram após chegada dos policiais. Assim, procederam abordagem em busca pessoal, localizaram uma faca de cozinha, alguns documentos pessoais, bem como uma cópia de curriculum. Em contato com a vítima, essa relatou que estava no caixa de seu estabelecimento, momento em que o indivíduo adentrou o local e efetuou a compra de dois pães, pagando por eles, bem como deixou um curriculum vitae. Após aproximadamente 01 hora, o mesmo indivíduo retornou e abordou a vítima, que ainda estava no caixa, exibiu uma faca e ordenou para que "esvaziasse o caixa". Ainda, a vítima empurrou uma cadeira contra o indivíduo e gritou que era ladrão, momento em que populares abordaram o indivíduo. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao indiciado, identificado como sendo Josias de Jesus Rufino de Souza, o qual foi apresentado nesta unidade, perante a autoridade policial, não sendo necessário o uso de algemas." (fls. 03).

Em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase administrativa. Confirmou que o acusado foi abordado, logo após a prática do crime, na posse da faca utilizada no roubo. Ao ser abordado, o acusado não quis se pronunciar. Havia alguns currículos em nome do réu em seu poder também.

Ouvindo, o policial militar Israel Israelito da Silva disse "é Policial Militar nesta cidade e junto de sua colega foram acionados via COPOM para atenderem uma ocorrência de roubo, sendo que um indivíduo havia sido detido por populares, na Av. Independência, após roubar um mercado existente no local. Foram até o local da suposta abordagem, onde lograram abordar o indivíduo, sendo que populares dispersaram após chegada dos policiais. Procederam abordagem e em busca pessoal, localizaram uma faca de cozinha, alguns documentos pessoais, bem como uma cópia de curriculum. Em contato com a vítima, essa relatou que estava no caixa de seu estabelecimento, momento em que o indivíduo adentrou o local e efetuou a compra de dois pães, pagando por eles, bem como deixou um Curriculum vitae. Após aproximadamente 01 hora, o mesmo indivíduo retornou e abordou a vítima, que ainda estava no caixa, exibiu uma faca e ordenou para que "esvaziasse o caixa". A vítima contou que empurrou uma cadeira contra o indivíduo e gritou que era ladrão, momento em que populares abordaram o indivíduo. Assim, deram voz de prisão ao indiciado, identificado como sendo Josias de Jesus Rufino de Souza, o qual foi apresentado nesta unidade, perante a autoridade policial, não sendo necessário o uso de algemas" (fls. 04).

Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 10). Em juízo, o acusado confessou a prática do crime.

Assim, restaram induvidosas autoria e materialidade delitivas.

Ademais, não há nada nos autos que desmereça as declarações da vítima e depoimento das testemunhas, os quais são contundentes e levam à culpabilidade do réu.

As narrativas foram corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos no processo.

Ouvida, a vítima declarou que o réu adentrou no estabelecimento comercial e lhe entregou um curriculum. Após, ele retornou ao local e, munido de uma faca, anunciou o assalto. O crime apenas não se consumou porque a vítima empurrou uma cadeira contra ele, o que fez com que ele se evadisse.

Não bastasse, os policiais prenderam o réu em flagrante e com ele foi localizada a faca utilizada no crime.

Assim, é nítido que o réu foi autor de do delito, tanto que foi preso em flagrante em poder da faca.

Ademais, a vítima o reconheceu como autor do delito. Não há nada que desmereça as declarações da vítima. Ao contrário, foram firmes e indicam a culpabilidade do réu. Salienta-se que a jurisprudência tem entendido que nos crimes patrimoniais,

cometidos de forma clandestina, a palavra da vítima, quando corroborada com as demais provas nos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“Como cediço, em casos como o presente, a palavra da vítima é de fundamental importância no caderno probatório e extrema valia quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece os agentes, ainda mais se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas ameadas ao longo da instrução criminal, vez que a sua intenção é de apenas identificar o responsável, não incriminar um inocente, mesmo diante do medo de represálias. (TJSP, Apelação nº 0081081-64.2013.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Correa, dj. 29/09/2016)”.

“Penal. Roubos qualificados, em concurso formal. Condenação criminal imposta em primeira instância. Defesa recorre em busca da absolvição. Impossibilidade. As vítimas confirmaram amplamente os fatos e reconheceram o acusado, na Polícia e em juízo, como sendo um dos ladravazes. A negativa judicial do acusado restou isolada no conjunto probatório. E na valoração da prova, devem preponderar as palavras seguras e insuspeitas da vítima sobre a negativa suspeita do acusado. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Reincidência, que justificou o aumento das penas na 2ª fase. Na 3ª fase, foi bem reconhecido o concurso de crimes. Regime inicial fechado bem imposto. Recurso desprovido. Penal. Concurso formal. Ação de agentes que investiram contra o patrimônio de vítimas diversas tendo pleno conhecimento desse fato. Praticaram, desse modo, mediante ação única, mais de um crime, o que obriga ao reconhecimento do concurso de infrações e à incidência da causa de aumento. (TJSP, Apelação nº 0039841-27.2015.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Souza Nery, dj. 29/09/2016)”.

“APELAÇÕES. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Impossibilidade de desclassificação para furto. Grave ameaça configurada. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Apelação nº: 0096567-60.2011.8.26.0050, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, dj. 29/09/2016)”.

Outrossim, as declarações foram corroboradas pelas palavras dos policiais que confirmaram que prenderam o réu em flagrante delito. Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos policiais militares, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo. Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso. Se não bastasse, houve confissão.

Salienta-se a majorante também restou comprovada, pois a faca foi apreendida em poder do réu.

Portanto, a autoria restou devidamente provada e os elementos acostados não deixaram dúvidas de que o réu foi autor dos delitos de furto e ameaça.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo o critério trifásico, na primeira fase, a pena deve ser fixada acima do mínimo, considerando que, durante a ação, o acusado chegou a pressionar a faca contra o corpo da vítima, chegando a deixar marcas.

O réu ostenta condenação, cujo fim do cumprimento será em 05 de outubro de 2022

(fls. 45). Portanto, sua reincidência fará com que a pena seja agravada.

O réu praticou o delito com emprego de faca, razão pela qual a reprimenda deverá ser majorada na terceira fase da dosimetria da pena.

A tentativa fará com que a pena seja diminuída em $\frac{1}{2}$, pois o réu já havia subjugado a vítima.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, único suficiente para repressão e reprovação do delito diante da personalidade contumaz do réu e da recidiva.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu ostenta maus é reincidente.

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu nos sobreditos termos.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Josias de Jesus Rufino de Souza foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII c. c/ artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 85-86), no dia 04 de janeiro de 2022, por volta de 15h35min., no estabelecimento comercial denominado "Mercado Grazie", localizado na avenida Piracicamirim, nº 2.372, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Josias tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca exercida contra Claudinei Jorge Ometto, dinheiro do caixa do sobredito estabelecimento, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda de acordo com a inicial, o réu dirigiu-se ao comércio, adquiriu pães e deixou com a vítima um "curriculum vitae". Após aproximadamente uma hora, ele retornou ao local, dirigiu-se ao caixa, abordou a vítima e encostou-lhe uma faca contra o abdômen. Em seguida, anunciou "assalto" e exigiu entrega do dinheiro do caixa.

Atemorizada, a vítima empurrou contra o réu uma cadeira e pediu auxílio a clientes. Neste momento, ele empreendeu fuga, mas foi detido por populares a aproximadamente duas quadras do local. A vítima reconheceu o réu como o autor do delito e com ele foi apreendida a faca usada no crime.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 10).

Em solo policial, Claudinei Jorge Ometto, vítima, contou que: "é proprietário do estabelecimento e estava no caixa quando um indivíduo entrou em seu comércio e comprou dois pães, bem como deixou um 'curriculum vitae'. Após aproximadamente 01 hora, o mesmo indivíduo retornou ao estabelecimento, entrou no caixa e lhe exibiu uma faca, anunciou 'é um assalto', ordenando que 'esvaziasse o caixa', 'vamos depressa'. A faca encostou em sua barriga, ocasionando alguns arranhões. Empurrou o autor do delito com uma cadeira e se desvencilhou do indivíduo, pedindo por ajuda, sendo que o indivíduo deixou o local e populares conseguiram detê-lo, bem como que a Polícia Militar compareceu posteriormente. O indivíduo foi abordado há aproximadamente 02 quarteirões de seu comércio. Por fim, nunca o viu pelo local. Nesta delegacia, reconheceu o indiciado, sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo que lhe abordou, anunciou o roubo, encostou a faca em seu corpo, bem como o objeto utilizado, o qual foi apreendido" (fls. 5).

Livia Maria Jonson Ferreira de Freitas, policial militar, narrou que: "foram acionados para comparecem ao local via COPOM. Segundo informações, um indivíduo havia sido detido por populares, após roubar um mercado existente no local. Deslocaram-se até o local da suposta abordagem, qual seja, av. Independência, onde lograram abordá-lo, sendo que populares, dispersaram após chegada dos policiais. Assim, procederam abordagem e em busca pessoal, localizaram uma faca de cozinha, alguns documentos pessoais, bem como uma cópia de 'curriculum'. Em contato com a vítima, essa relatou que estava no caixa de seu estabelecimento, momento em que o indivíduo adentrou o local e efetuou a compra de dois pães, pagando por eles, bem como deixou um 'curriculum vitae'. Após aproximadamente 01 hora, o mesmo indivíduo retornou e abordou a vítima, que ainda estava no caixa, exibiu uma faca e ordenou para que 'esvaziasse o caixa'. Ainda, a vítima empurrou uma cadeira contra o indivíduo e gritou que era ladrão, momento em que populares abordaram o indivíduo.

Diante dos fatos, deram voz de prisão ao indiciado, identificado como sendo Josias de Jesus Rufino de Souza, o qual foi apresentado nesta unidade, perante a autoridade policial, não sendo necessário o uso de algemas" (fls. 3). No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Israel Israelito da Silva (fls. 4).

Auto de exibição e apreensão da faca foi juntado às fls. 11; fotografia, às fls. 14; e, laudo pericial juntado às fls. 124-126.

Às fls. 40-46 e 47-49, folha de antecedentes e certidão de objeto e pé que indicam a reincidência do requerido (autos n.º 0007735-17.2008.8.26.0451 – artigos 214, c. c/ o artigo 71 (três vezes), artigo 224, alínea "a" e artigo 225, parágrafo 1º, inciso I, todos do Código Penal – trânsito em julgado para o réu em 7/5/2012).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

Com relação à materialidade e autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvido Claudinei Jorge Ometto, vítima. Relatou que estava no caixa da mercearia no dia dos fatos. Uma pessoa comprou pão e, ao pagar, perguntou se havia uma vaga para trabalho. Depois de aproximadamente 40 minutos, essa pessoa voltou, anunciou um assalto e tirou uma faca de baixo da camisa. Colocou as duas mãos na cadeira e o afastou, enquanto ele colocava a faca em sua barriga. Conseguiu afastá-lo com as "pernas" da cadeira. Explicou que o caixa é de supermercado, e a pessoa se aproximou pelas suas costas. Estava sentado em uma cadeira. Quando ele estava um pouco distante, gritou "pega-ladrão". Os vizinhos ouviram o pedido de socorro e foram no encalço do ladrão. Essas pessoas estavam na rua. Quando gritou, o indivíduo ainda estava dentro do mercado. O depoente segurava a cadeira com as duas mãos, e o ladrão estava com uma das mãos ocupada pela faca. Quando o indivíduo percebeu que pessoas começavam a chegar, atendendo ao pedido de socorro, saiu correndo. Há policiais em uma praça próxima. Os policiais viram a movimentação, abordaram o rapaz e o prenderam. A praça, onde estavam os policiais, fica a 150 metros da mercearia. De acordo com o que ficou sabendo, a faca estava ainda com o rapaz quando a polícia o prendeu, e na sua mochila foram encontrados outros currículos como o que ele deixou. Depois de 30 minutos, o policial foi ao comércio, pegou o seu nome e determinou que fosse à delegacia. Não chegou a ver o rapaz na delegacia ou a fazer reconhecimento. A delegada lhe mostrou a faca e o saquinho de pão, que reconheceu. Nada foi furtado do supermercado. O rapaz era moreno, magro, mal vestido, alto, cabelo preto aparentemente liso (estava de boné). Realizado o reconhecimento, indicou o réu com certeza como sendo a pessoa que o assaltou.

b) Na sequência, foi ouvida Livia Maria Jonson Ferreira de Freitas, policial militar. Relatou que estava em patrulhamento na praça quando foram chamados por populares. Indicaram que o réu tinha tentado assaltar uma mercearia próxima. Detido o suspeito, em sua mochila foi encontrada uma faca com cabo preto, um envelope com currículos e documentos pessoais. Soube pelo proprietário que o indivíduo foi a sua mercearia, comprou pão e entregou um currículo. Depois, voltou, apontou uma faca, encostou em sua barriga e anunciou o assalto. O dono do local lutou com o assaltante. A vítima reconheceu Josias, pois ambos foram conduzidos ao plantão.

c) Por fim, interrogado o réu Josias de Jesus Rufino de Souza. Confessou a tentativa de roubo. "Tudo que a testemunha disse, é verdade". Disse que foi mesmo para roubar mas, graças a Deus, não conseguiu. A faca estava dentro da bolsa, não a retirou. Colocou a mão embaixo da camisa e anunciou o assalto. Na sequência, o dono do mercado se levantou e jogou a cadeira. Fugiu e, duas quadras depois, populares lhe detiveram e aguardaram a chegada da polícia. Não conseguiu subtrair nada. O pão que comprou, pagou. Já tinha ido diversas vezes ao mercado comprar coisas. Está arrependido e pede perdão à vítima e à outra mulher que estava na mercearia. Perguntado pelo Ministério Público, confessou que mostrou a faca para a vítima e a pressionou contra o abdômen da vítima

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Tendo em vista a confissão do réu e a sua consonância com as demais provas nos autos, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias

judiciais desfavoráveis. Diferentemente do requerido pelo Ministério Público, o uso de faca no assalto não deve ser considerado na primeira fase uma vez que caracteriza majorante, sob pena de bis in idem.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão.

c) Da tentativa

Na terceira etapa de dosimetria de pena, conforme se infere dos elementos de prova produzidos em juízo, o acusado esteve muito distante da consumação: logo após dar início à subtração, ele foi surpreendido pela vítima, que reagiu ao assalto e prontamente o impediu de consumir o delito.

E, como sabido, a pena, no caso da tentativa, deve ser diminuída de acordo com o iter criminis percorrido, conforme, aduz Paulo Queiroz:

“O quanto a ser reduzido será fixado proporcionalmente, segundo a gravidade e a lesividade concretas da ação tentada. Ou seja, quanto mais próxima a consumação, menor será a diminuição; logo, maior será a pena; Quanto mais distante a consumação, maior a diminuição; portanto, menor a pena” (Direito penal: parte geral. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2018, v. 1, p. 316).

Nessa linha também ensina Luiz Regis Prado:

“De modo geral, há de ser feita a redução entre 1/3 e 2/3, estatuída na lei, sendo o quantum baseado no desenvolvimento do iter criminis; vale dizer, quanto mais próximo da consumação, menor a redução, ou quanto mais distante da consumação, maior a redução pela tentativa” (Comentários ao Código Penal. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 109).

Assim, a minorante do art. 14, II, do Código Penal deve ser aplicada em seu patamar máximo ou, subsidiariamente, tal como requerido pelo Ministério Público, a redução em ½.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador “[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

JOSIAS DE JESUS RUFINO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 04 de janeiro de 2022, por volta de 15h35, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Grazie”, localizado na Avenida Piracicamirim, nº 2.372, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca exercida contra C.J.O., dinheiro do caixa do sobredito estabelecimento, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia, o réu dirigiu-se ao comércio, adquiriu pães e deixou com a vítima um curriculum vitae. Após aproximadamente uma hora, ele retornou ao local, dirigiu-se ao caixa, abordou a vítima e encostou-lhe uma faca contra o abdômen. Em

seguida, anunciou "assalto" e exigiu entrega do dinheiro do caixa.

Atemorizada, a vítima empurrou contra o réu uma cadeira e pediu auxílio a clientes. Neste momento, ele empreendeu fuga, mas foi detido por populares a aproximadamente duas quadras do local.

A vítima reconheceu o réu como o autor do delito e com ele foi apreendida a faca usada no crime.

A denúncia foi recebida (fls. 88/89), o réu citado (fls. 97), apresentando resposta escrita, na qual alegou não haver questões preliminares a serem tratadas no momento, sendo as questões de mérito tratadas posteriormente, bem como requereu a revogação da prisão preventiva com fixação das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 101/104).

O recebimento da denúncia e a prisão cautelar foram mantidos, designando-se audiência (fls.116/119).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 07/09, bem como pela prova oral, já que o réu não conseguiu a posse de nenhum bem.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser imputada ao réu.

O réu, na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 10).

Judicialmente, o réu afirmou que tentou roubar o mercado. Tudo que a testemunha disse é verdade. Realmente foi para roubar. Graças a Deus não conseguiu. A faca estava dentro da bolsa e ali ficou. Colocou a mão debaixo da camisa e anunciou o assalto. A vítima levantou-se e jogou a cadeira contra ele, de forma que saiu correndo, mas foi detido a duas quadras de distância. Fez menção de estar armado, mas não exibiu a faca. Não subtraiu nenhum bem. Já tinha frequentado o mercado outras vezes. Está arrependido. Mostrou a faca à vítima e encostou-a no abdômen. A confissão foi corroborada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

A vítima C.J.O. declarou que estava no caixa do mercado e chegou um freguês. Ele comprou pão e lhe perguntou se estava procurando funcionário. Disse que não, mas ficou com o curriculum dele. Depois de 40 minutos, essa mesma pessoa voltou. Estava um pouco virado e sentado e a pessoa anunciou o assalto e tirou de baixo da camisa uma faca. Ele foi na sua frente e segurou as mãos dele. Ele forçou a faca na direção da sua barriga. Conseguiu afastá-lo o máximo possível, ele se distraiu, conseguiu levantar-se e colocou a cadeira entre eles. E foi empurrando-o com a cadeira. Nesse momento, falou alto "pega ladrão", quando o rapaz ainda estava dentro do mercado, com a faca na mão, tentando atingi-lo. O pessoal da rua começou a aparecer no mercado e o rapaz correu para a rua e foi perseguido. Os policiais militares que ficam na praça da Saudade, viram movimentação estranha e conseguiram abordar o réu. pelo que ficou sabendo, quando o réu foi abordado, estava com a faca na mão e na mochila dele encontraram mais curriculum, como o que ele deixou. Depois de 30 minutos, o policial foi até o mercado, pegar seu nome e mandar que descesse na Delegacia, porque tinham prendido o rapaz. Não fez reconhecimento na Delegacia. A Delegada lhe mostrou a faca e o curriculum e os reconheceu. Não teve nenhum prejuízo, nenhum objeto foi retirado do seu mercado. O rapaz era moreno, magro, alto, cabelo preto, aparentemente liso, de boné, mal vestido. Reconheceu o réu, como o autor do delito.

A policial militar Livia Maria Jonson Ferreira de Freitas falou que a equipe foi solicitada via Copom. a informação era de que o indivíduo tinha roubado o mercado. Quando chegaram ao local, populares já haviam detido o réu. em revista pessoal, dentro da mochila, encontraram uma faca de cozinha, currículos e documentos pessoais. Em contato com a vítima, ela informou que o réu tinha estado no mercado mais cedo e comprado pão. Depois, ele retornou e anunciou o assalto, com a faca na mão, empurrando-a no abdômen dela, mas o proprietário colocou a cadeira perto dele

e gritou. O réu fugiu e populares o detiveram. O réu nada informou aos policiais. A vítima reconheceu o réu.

Ouvindo apenas em solo policial, o policial militar Israel Israelito da Silva informou que é Policial Militar nesta cidade e junto de sua colega foram acionados via COPOM para atenderem uma ocorrência de roubo, sendo que o réu havia sido detido por populares, na Av. Independência, após roubar um mercado existente no local. Foram até o local da suposta abordagem, onde lograram abordar o réu. nesse momento, os populares se dispersaram. Procederam a abordagem e, em busca pessoal, localizaram uma faca de cozinha, alguns documentos pessoais, bem como uma cópia de curriculum. Em contato com a vítima, essa relatou que estava no caixa de seu estabelecimento, momento em que o réu adentrou ao local e efetuou a compra de dois pães, pagando por eles, bem como deixou um curriculum vitae. Após aproximadamente 01 hora, o mesmo indivíduo retornou e abordou a vítima, que ainda estava no caixa, exibiu uma faca e ordenou que "esvaziasse o caixa". A vítima contou que empurrou uma cadeira contra o réu e gritou que era ladrão, momento em que populares o abordaram. Assim, deram voz de prisão ao réu, identificado como sendo Josias de Jesus Rufino de Souza, o qual foi apresentado na unidade, perante a autoridade policial, não sendo necessário o uso de algemas (fls. 04).

Com efeito, a autoria restou comprovada nos autos.

Na fase policial, o réu ficou em silêncio. Judicialmente, o réu confirmou que tentou roubar a vítima, usando a faca encontrada na sua mochila.

A vítima, contudo, descreveu que o réu esteve na sua padaria, adquiriu pães, pagou por eles e ainda deixou um curriculum vitae. Uma hora depois, contudo, o réu retornou, entrou no caixa, onde a vítima ainda estava, exibiu-lhe uma faca e anunciou o roubo, mandando que lhe entregasse todo o dinheiro do caixa. Ela, contudo, empurrou uma cadeira contra o réu e avisou que se tratava de ladrão. Nesse momento, o réu fugiu, mas populares o detiveram.

Os policiais não presenciaram a ação delitiva, quando chegaram, o réu já estava detido por populares e a vítima lhes contou da tentativa de subtração. Com o réu, encontraram a faca.

Com efeito, a autoria restou comprovada nos autos, porquanto o réu foi abordado pelos policiais, porque estava sendo detido pelos populares e ainda foi reconhecido pela vítima.

Ainda que o réu negasse a acusação, o fato é que a vítima o reconheceu e ele foi detido, depois de tentar fugir, logo após a reação da vítima e de ela ter avisado que se tratava de "ladrão".

Não há, portanto, como negar a autoria.

Ademais, a palavra da vítima, em crime de roubo deve prevalecer sobre a negativa de autoria por parte do agente, uma vez que os delitos contra o patrimônio são cometidos, via de regra, na clandestinidade, principalmente se vem acobertado pelos demais elementos de prova.

Sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018). (...) 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 453.662/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Dessa forma, a autoria restou comprovada e a condenação é de rigor.

3) Da grave ameaça

A grave ameaça também está caracterizada.

Inicialmente, deve-se ressaltar que a palavra da vítima também para apurar a forma como se deu o delito, deve prevalecer sobre a versão do réu, cuja pretensão é retirar qualquer responsabilidade penal pela prática do delito.

De acordo com a vítima, o réu adentrou ao caixa e exibiu a faca, mandando que entregasse o dinheiro. Os policiais confirmaram que encontraram com o réu a faca fotografada a fls. 14.

Assim, foi mediante essa ameaça que o crime ocorreu.

4) Da causa de aumento do uso de arma branca

A vítima informou que o réu estava na posse de uma faca que, aliás, foi devidamente apreendida (fls. 11) na posse do réu e periciada (laudo a fls. 124/126), concluindo que tinha condições de ser utilizado como instrumento de intimidação (ameaça), para produzir lesões ou para destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

O réu também confirmou que exibiu a faca à vítima e com ela foi abordado.

Assim, a causa de aumento deve ser reconhecida.

5) Da tentativa

O crime de roubo se consuma com a retirada do bem da posse da vítima, não se exigindo que o agente tenha posse pacífica e tranquila.

Sobre o assunto:

ROUBO CONSUMAÇÃO OCORRÊNCIA RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Considera-se consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cessem a clandestinidade e a violência. (...) (TJ-SP - APL: 00014801820128260220 SP 0001480-18.2012.8.26.0220, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 06/08/2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2013).

Penal. Roubo. Consumação. O crime de roubo se consuma no exato ponto em que, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente logra retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo. (TJ-SP - APL: 00476206720148260050 SP 0047620-67.2014.8.26.0050, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 18/06/2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/06/2015).

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DA COISA.

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO PROVIDO. O crime de roubo consuma-se com a mera posse do bem subtraído, ainda que por um breve período, não se exigindo que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima. Recurso especial provido. (STJ - Processo: Resp 908058 SP 2006/0264863-9 - Relator(a): Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF) - Julgamento: 15/10/2007 - Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA - Publicação: DJ 05.11.2007 p. 391).
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. CRIME CONSUMADO. INEXIGÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES. ORDEM DENEGADA. 1. (...). 2. De outra parte, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a simples detenção da res, ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo que haja posse mansa e pacífica. 3. Ordem denegada. (STJ - Processo: HC 126444 SP 2009/0010320-8 - Relator(a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - Julgamento: 13/03/2012 - Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA - Publicação: DJe 26/03/2012).

Como o réu não obteve a posse da res, uma vez que a vítima lhe empurrou a cadeira e gritou que era "ladrão", a figura tentada deve ser reconhecida.

6) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

Na primeira fase de aplicação da pena, entendo que a lesão causada na vítima pela faca portada pelo réu é circunstância que caracteriza o delito, de forma que não há possibilidade de reconhecê-la como motivação para aumento da pena.

Assim, o réu não apresenta antecedentes criminais, de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 04 anos e 10 dias-multa.

A reincidência (Certidão de fls. 47/49 - Processo nº 0007735-17.2008.8.26.0451, com a informação de fls. 44, de que o réu ainda encontra-se cumprindo a pena) se compensa com a confissão, mantendo-se a pena-base.

Nem se diga que a atenuante da confissão não pode ser compensada pela agravante da reincidência, uma vez que ambas são de natureza subjetiva, dizem respeito ao réu e, portanto, são de mesma grandeza.

Sobre o assunto:

(...) 4. Prevalece na Terceira Seção desta Corte Superior o entendimento de que é possível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 558.930/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

(...) 7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º, do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). (...) (AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE E FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.

DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

COMPENSAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. "É firme o entendimento deste Superior

Tribunal de Justiça no sentido de que o exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, no delito de furto, consoante disposto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, c/c o art. 158, do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1838301/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

2. Hipótese em que não foi realizado o exame pericial, nem tampouco foi apresentada justificativa para a sua inexistência, impondo-se o afastamento da qualificadora. Precedentes. 3. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a

compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. Ainda que se trate de reincidência específica, pode ela ser integralmente compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea. Precedentes. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus por se afigurar manifestamente incabível e concedeu a ordem de ofício para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo e para determinar a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea. 6. Agravo desprovido. (AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

(...) 3. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, uma vez que compreende a personalidade do agente, é circunstância deve ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 1608521/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). Aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tem, em tese repetitiva: "Confissão espontânea (atenuante) compensa a reincidência (agravante) na dosimetria" (Tema: 585).

A existência de uma causa de aumento fará com que a pena seja aumentada em um terço: reclusão de 05 anos e 04 meses e 13 dias-multa.

A tentativa fará com que a pena se reduza pela metade, uma vez que o réu não obteve a posse do bem, mas havia usado a faca, inclusive causando lesão na vítima (fotografia de fls. 12/13): reclusão de 02 anos e 08 meses e 06 dias-multa. Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Entendo que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, tendo em vista a gravidade do delito praticado com grave ameaça e violência à pessoa, demonstrando periculosidade por parte do agente. Além disso, o réu é reincidente. Pena final: reclusão de 02 anos e 08 meses, em regime inicial semiaberto, e 06 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR JOSIAS DE JESUS RUFINO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de reclusão de 02 anos e 08 meses, em regime inicial semiaberto, e 06 dias-multa, diária mínima.

Incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista se tratar de crime cometido mediante grave ameaça contra pessoa. A reincidência em crime doloso também impede a suspensão condicional do processo.

O réu encontra-se preso, no entanto, em razão do regime inicial de cumprimento da pena, poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o Promotor de Justiça manifestou desejo de recorrer da r.Sentença, pelo MM.Juíza foi dito: "recebo o recurso interposto, devendo a serventia providenciar a remessa dos autos ao M.P., para apresentar as razões de recurso".

PELO RÉU E SUA DEFENSORA FOI DITO QUE NÃO TÊM INTERESSE EM RECORRER DA R.SENTENÇA. Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):